П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

[redacted] дело № [redacted] город Астана

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в составе председательствующего судьи Былкыловой Г.Д.,
секретаря судебного заседания [redacted],
с участием государственных обвинителей – прокуроров управления прокуратуры города Астаны [redacted]
подсудимого [redacted]
защитников подсудимого – адвокатов Коллегии адвокатов Восточно-Казахстанской области Тулегенова К.М., Аринова А.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны в офлайн и онлайн режимах с применением аудио-видеофиксации, видеоконференцсвязи ZOOM , в общем порядке, уголовное дело, по которому:
[redacted] года рождения, уроженец [redacted] области, имеющий среднее образование, учащийся [redacted], в браке не состоящий, проживающий по адресу: г.Астана, [redacted] ранее не судимый, содержащийся под стражей с [redacted] года, предан суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее УК),

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

[redacted] 20[redacted] года, в кармане своей спортивной куртки незаконно хранил без цели психотропное вещество мефедрон весом 0,052 грамма.

Около 23 часов 30минут 19 мая 202 года вместе с проходили во дворе между домом № улицы и домом г.Астаны, где из , расположенного в доме № вышел подошел к и находящимся рядом с ним После чего, предложил вытащить из своего кармана сверток с психотропным веществом мефедрон и забрав у подсудимого указанный сверток, выбросил его на асфальт и растоптал, откуда высыпалось психотпорное вещество мефедрон весом 0,012 грамм. Остатки рассыпанного психотропного вещества мефедрон весом 0,04 грамма занес в , которое было изъято в ходе осмотра места происшествия.

Своими действиями незаконно хранил без цели сбыта психотропное вещество в крупном размере.

Кроме того, органом досудебного расследования обвиняется в том, что в ходе проверки и уточнения показаний на месте свидетеля 202 года, возле дерева напротив дома № по улице вдоль торцовой части дома № по улице возле дерева напротив дома № по улице снизу канализационной трубы вдоль дома № по улице сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 4 свертка с психотпортным веществом мефедрон общим весом 3,99 грамм.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

Подсудимый в суде вину по предъявленному обвинению не признал, показал, что он не сбывал психотропное вещество мефедрон, закладки, на которые указывает свидетель не делал, сверток с мефедроном не передавал, что за вещество рассыпал и растоптал он не знает.

.202 года вечером он предложил прогуляться по набережной берега реки Ишим, к ним присоединился его двоюродный брат с которым они встретились возле и пошли на набережную. После звонка мамы примерно в 22 часа 30 минут сказал, что нужно возвращаться домой, они направились по домам. предложил пойти по дворам перечения улиц и Во дворе домов на пересечении улиц и через палисадник с деревьями отошел к гаражам, он и остановились его ждать. Каждый из них был в своем телефоне. В это время к ним подошел мужчина, как впоследствии узнал стал предъявлять претензии в сбыте наркотиков, предложил показать

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

содержимое карманов. Из рук [redacted] на асфальт выпал сверток с белым порошком, который тот растоптал ногами. По требованию [redacted] они втроем зашли в [redacted], который расположен на втором этаже дома по улице [redacted] стал их обвинять, что они закладчики, стал требовать с них деньги, уменьшив сумму с 1 500 000 до 500 000 тенге. Затем приехал друг [redacted] с которым продолжили требовать с них деньги. Они чувствовали от [redacted] и [redacted] угрозу. Он позвонил своему старшему брату [redacted] чтобы он приехал. Когда [redacted] приехал, [redacted] стал обвинять его в распространении наркотиков. Затем приехал сотрудник полиции по имени [redacted] который также проверил их карманы, ничего не нашел и уехал. Они находились в [redacted] до 04-00часов, после чего [redacted] и [redacted] их отпустили, потребовав оставить сотовые телефоны. Он, [redacted] и [redacted] оставили в залог свои телефоны. После этого они зашли в кафе, откуда вызвали сотрудников полиции, чтобы обратиться с заявлениями на незаконные действия [redacted] и [redacted] Около 05-00часов они приехали в РОВД, где вызвали их родителей, т.к. он и [redacted] несовершеннолетние, и написали заявления о привлечении к уголовной ответственности [redacted] и [redacted] К обеденному времени он, [redacted] и [redacted] их родители уехали домой. [redacted] с ними не было, им сказали, что [redacted] уже уехал домой.

Откуда у [redacted] сведения о закладках, он не знает. Когда они шли по дворам, он не отходил от [redacted] не просил смотреть по сторонам. [redacted] шел позади них. Он не наклонялся и не фотографировал своим телефоном. Он не делал закладки с психотропным веществом мефедрон. Каждый из них шел и был занят своим телефоном. Он наркотики, в том числе психотропные вещества, не употребляет.

Он не виновен, просит оправдать.

(время 17:33 запись 2023-01-12 10.01.16 Зал персональной конференции, время 53:04 запись 2023-01-12 10.01.16 Зал персональной конференции).

Анализируя показания [redacted] следует, что он не отрицает факт того, что 19 мая 202[redacted] года во дворе дома по лице [redacted] на пересечении с улицей [redacted] к ним подошел [redacted] и растоптал сверток с белым порошком.

При этом в ходе досудебного производства [redacted] давал показания, что он употребляет наркотические вещества, начал употреблять за два месяца до указанного события, употребляет примерно раз в месяц. (том 1 л.д.152-156)

Свидетель [redacted] в суде показал, что на момент совершения в отношении них [redacted] и [redacted] правонарушения, он был несовершеннолетним, [redacted] 202[redacted] года в вечернее время он созвонился с ...

[redacted]

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

В первый раз [redacted] показал им места закладок. Он и [redacted] спрашивали у [redacted] про места закладок и [redacted] пальцем издалека показал места закладок, примерно 6 закладок показывал. Потом [redacted] вместе с [redacted] уехали в РОВД. Он остался ожидать следственно-оперативную группу. Затем приехала СОГ, с ними были [redacted] и [redacted] был проведен осмотр места происшествия в [redacted]. [redacted] во внутрь клуба не заходил, находился на улице. Затем на место приехал следователь [redacted]. и провел проверку показаний [redacted] на месте, в ходе которой были изъяты закладки наркотиков.

(время 03:35 запись 202[redacted]-01-10 10.05.46 Зал персональной конференции)

Таким образом, [redacted] подтверждено, что 20 мая 202[redacted] года в период с 11 часов 30минут до проведения осмотра места происшествия по делу по вымогательству (согласно протокола осмотра места происшествия, следственное действие проведено с 19-00 часов до 19-37 часов 20 мая 202[redacted] года), т.е. до вечера находился во дворе между домами улицы [redacted] как один, когда [redacted] и его руководитель уезжали в РОВД, так и с [redacted] который показал им места закладок до проведения процессуального действия следователем – проверки показаний [redacted] на месте. При этом процессуальные документы не составлялись.

Из указанных обстоятельств суд делает вывод, что доводы стороны защиты о сомнительности показаний [redacted] в части закладок, якобы сделанных [redacted] следует признать состоятельными.

Согласно части 1 статьи 11 УПК фактические данные должны быть признаны не допустимыми в качестве доказательств, если они получены с нарушениями требований Уголовно-процессуального Кодекса путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников процесса, нарушением иных правил уголовного процесса при досудебном расследовании, которые повлияли или могли повлиять на достоверность полученных фактических данных.

С участием [redacted] проведена проверка и уточнений показаний на месте с 18 часов 07 минут до 18 часов 38 минут 20 мая 202[redacted] года. (том 2 л.д.1-5)

В соответствии с статьей 197 УПК лицо, осуществляющее досудебное расследование, привлекая к участию в следственных действиях лиц, предусмотренных законом, удостоверяется в их личности, разъясняет им права и обязанности, а также порядок производства следственного действия.

Согласно приложенного видео к проведенному следственному действию права и обязанности свидетелю [redacted] в том числе обязанность давать правдивые показания и наступление уголовной

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

[redacted]

ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний не разъяснялись.

Также, в письменном протоколе проверки и уточнений показаний на месте указано о разъяснении [redacted] прав как подозреваемому лицу, при этом обязанность свидетеля об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний ему не разъяснены.

О чем свидетельствует его подпись в разъяснении ему только прав.

При указанных обстоятельствах сведения, изложенные в протоколе при показе и проверки показаний на месте и сам протокол являются недопустимыми доказательствами, поскольку получены в нарушение положений пункта 2) части 1 статьи 112 УПК, а именно получены с использованием заблуждения лица, участвующего в уголовном процессе относительно своих прав и обязанностей, возникшего вследствии неразъяснения или неправильного ему их разъяснения.

Кроме того, в протоколе проверки показаний и уточнений на месте, не указано лицо, участвующее в проведении данного следственного действия, а именно: оперативный сотрудник [redacted]

В силу части 3 статьи 199 УПК в протоколе указываются: место и дата производства следственного действия; время его начала и окончания с точностью до минуты; должность и фамилия лица, производящего следственное действие, фамилия, имя, отчество (при его привлечении) каждого лица, участвующего в следственном действии.

В протоколе проверки и уточнения показаний на месте [redacted] не указан как лицо, принимающее участие в проведении данного следственного действия, ему не разъяснены его права и обязанности. Подпись о\у [redacted] в конце протокола не является подтверждением его законного участия.

О том, что права и обязанности оперативному сотруднику [redacted] не разъяснялись, подтверждено видео данного следственного действия, согласно которого [redacted] не участвовал при начале данного действия возле РОВД, права и обязанности ему не разъяснялись. Согласно видео, [redacted] начал принимать участие во дворе домов по улице [redacted] и [redacted] Данное обстоятельство соответствует показаниям [redacted] что он находился все время во дворе указанных домов.

[redacted] не являлся членом следственно-оперативной группы.

Таким образом, в следственном действии – проверки показаний на месте [redacted] участвовало лицо, которое не имело законных оснований для участия и в соответствии с пунктом 5) части 1 статьи 112 УПК данное следственное действие проведено с существенным нарушением порядка производства процессуального действия.

[redacted]

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

Согласно части 6 статьи 257 УПК при проверки и уточнении показаний на месте составляются планы и схемы.

Однако, ни в письменном протоколе проверки показаний на месте не отражено, ни на видео не видно, в каких местах относительно домов или других мест сделаны закладки, на каком расстоянии друг от друга и от расположенных рядом домов.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о признании протокола проверки и уточнений показаний [redacted] от [redacted].202[redacted] года недопустимым доказательством.

Протоколом осмотра 4 июня 202[redacted] года следователем был проведен осмотр смартфонов Iphone Xr, Iphone-12, Reaime и произведена выемка сведений на основании санкционированного судом постановления от 3 июня 202[redacted] года о выемки сведений с указанных смартфонов.

Однако, судом санкционировано проведение данного следственного действия 10 июня 202[redacted] года.

Таким образом, осмотр сотовых телефонов, выемка сведений из них, в том числе и двух аудиофайлов из сотового телефона [redacted] произведены с существенным нарушением порядка производства процессуального действия и в соответствии с пунктом 4) части 1 статьи 112 УПК признаются недопустимыми доказательствами.

Суд признает недопустимыми доказательствами следующие доказательства:

Протокол осмотра сотовых телефонов Iphone Xr, Iphone-12, Reaime от 04.06.202[redacted] года с фотографиями наркотических средств, с стенограммой в двух аудиофайлах разговора между [redacted] и иными лицами. (том 1 л.д.71-111)

Протоколы прослушивания аудиозаписей от 30.06.202[redacted] года и 01.07.202[redacted] года (том 1 л.д.112, 113)

Постановление о назначении судебной видео-фонографической экспертизы от 06.06.202[redacted] года. (том 13 л.д.46-48)

Заключение комиссионной видеофонографической экспертизы №1777 от 30.06.202[redacted] года, проведенной по двум аудиофайлам записей разговоров из сотового телефона [redacted] (том 3 л.д.60-105)

Постановление о назначении судебной психолого-филологической экспертизы от 07.06.202[redacted] года. (том 3 л.д.120-122)

Заключение судебной психолого-филологической экспертизы №1652 от 20.06.202[redacted] года, проведенной по двум аудиофайлам записей разговоров из сотового телефона [redacted] (том 3 л.д.129-139)

Кроме того, суд признает недопустимым заключение эксперта №2713 от 08.07.202[redacted] года (том 3 л.д.154-159).

Согласно постановления следователя о назначении судебно-экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

и прекурсоров от 06.06.202 года, экспертиза назначена без уточнения вида экспертизы: дополнительная, либо сравнительная, кроме того, назначена по уголовному делу т.е. по уголовному делу в отношении и поручено проведение экспертизы экспертам ИСЭ по г.Нур-Султан (Астана). (том 3 л.д.146-148)

В описательной части постановления указаны обстоятельства уголовного дела в отношении и т.е. уголовного дела

Суд делает вывод, что данная экспертиза назначена в рамках уголовного дела

Уголовное дело № по статье 297 части 2 УК в отношении и зарегистрировано в ЕРДР в 17 часов 28 минут 22.05.202 года.

В соответствии с частью 1 статьи 179 УПК регистрация сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований является началом досудебного расследования.

Таким образом, после регистрации в ЕРДР в 17 часов 28 минут 22.05.202 года уголовного дела по статье 297 части 2 УК в отношении и досудебное расследование должно осуществляться в рамках указанного уголовного дела.

Однако, экспертиза от 06.06.202 года назначена в рамках другого уголовного дела. В связи с чем, суд пришел к мнению, что по данному уголовному делу в отношении экспертиза не назначалась и в соответствии с пунктом 5) части 1 статьи 112 УПК постановление о назначении экспертизы от 06.06.202 года в связи с существенным нарушением порядка производства процессуальных действий признается недопустимым доказательством.

Более того, на основании постановления следователя от 06.06.202 года проведена дополнительная экспертиза №2713 от 08.07.202 года экспертами Института судебной экспертизы по Атырауской области.

Согласно материалов дела, по делу не назначалась дополнительная экспертиза, проведение экспертиза поручалось экспертам ИСЭ города Астаны, и экспертам Института судебной экспертизы Атырауской области не поручалось.

Каких-либо сведений о том, что вносились дополнения или изменения в постановление следователя, в материалах уголовного дела не имеется.

Пунктом 14 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 16 от 26.11.2004года «О судебной экспертизе по уголовным делам» разъяснено, что к числу существенных нарушений уголовно-процессуального закона при назначении и проведении

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

экспертизы, которые влекут признание заключения эксперта недопустимым доказательством, относится проведение экспертного исследования лицами, которым не было поручено производство данной экспертизы.

Органом расследования проведение экспертизы было поручено экспертам ИСЭ города Астаны и не поручалось экспертам Атырауской области.

При указанных обстоятельствах заключение экспертизы №2713 от 08.07.202[redacted] года суд признает недопустимым доказательством.

Протоколом осмотра предметов от 23.10.202[redacted] года был произведен осмотр трех сотовых телефонов в рамках настоящего уголовного дела, однако, информация из сотовых телефонов не осматривалась и не изымалась. (том 7 л.д.33-42)

Судом, в ходе судебного следствия был осмотрен принадлежащий [redacted] сотовый телефон марки Iphone Xr, какой-либо информации свидетельствующей о приобретении либо реализации наркотических средств, психотропных веществ, в телефоне не имеется. Приложения Телеграмм в телефоне нет. Фотографии с интернета с наркотическими веществами не подтверждает сбыт.

В телефоне [redacted] отсутствуют сведения о том, что в тот вечер 19.05.202[redacted] года он фотографировал места, где якобы сделаны им закладки, отсутствуют фотографии, отсутствуют сведения об отправке этих фотографий третьим лицам.

Исследование информации в сотовом телефоне [redacted] опровегают показания свидетеля [redacted] о том, что [redacted] делал закладки, т.к. фотографий [redacted] показал, что [redacted] делая закладки, фотографировал эти места, либо возможно фотографировал) о закладках в сотовом телефоне подсудимого отсутствуют.

Имеющиеся в телефоне квитанции [redacted] объясняет тем, что заказывал в интернете компьютерные игры. Данные доводы не опровергнуты.

Сведения из банков в отношении [redacted] органом уголовного преследования не запрашивались.

В этой связи, с учетом признания доказательств недопустимыми, с учетом сомнительности показаний [redacted] которые противоречат другим установленным обстоятельствам, суд пришел к мнению, что орган досудебного расследования пришел к предположительным выводам о том, что 19 мая 202[redacted] года [redacted] сделал четыре закладки с психотропным веществом мефедрон общеим весом 3,99 грамм, на которые указал свидетель [redacted]

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

Согласно частей 3 и 4 статьи 19 УПК неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Суд пришел к выводу, что участие [redacted] в сбыте 4 закладок психотропного вещества весом 3,99 грамм, в особо крупном размере, не доказано и [redacted] следует оправдать в части указанного обвинения.

Виновность [redacted] подтверждена в незаконном хранении без цели сбыта психотропного вещества мефедрон весом 0,52 грамма, в крупном размере, которое у [redacted] хранилось и которое [redacted] с рук последнего забрал и растоптал на асфальте. Из указанного вещества мефедрон весом 0,012 грамм был на двух фрагментах из фольги серебристого цвета, и изъят в ходе осмотра места происшествия в [redacted] –весом 0,04 грамма.

Факт наличия на асфальте остатков белого порошка после того, как [redacted] растоптал сверток, оспаривает [redacted] подтверждают [redacted] другие свидетели.

Факт изъятия у [redacted] остатков от свертка с белым веществом в белой салфете в ходе осмотра места происшествия в [redacted] подтверждается протоколом осмотра места происшествия (том 1 л.д.36-52)

Оснований сомневаться в показаниях [redacted] о том, что остатки белого вещества на асфальте и остатки вещества в салфетке в спортивном клубе от свертка, который был у [redacted] не имеется.

Предоставленными на запрос следователя СД-дисков с видеозаписями в ночь с 19 мая на 20 мая 202[redacted] года ИП [redacted] и ресторана [redacted] (том 4 л.д.28-33).

Протоколом осмотра СД-дисков, согласно которого на фотографиях приложенных к протоколу осмотра видно, что [redacted] отдает какой-то предмет [redacted] тот растаптывает его на асфальте, отчего образуется белая полоса. (том 4 л.д.36-48).

В судебном заседании судом осмотрены видеозаписи на СД-дисках, которыми подтверждено, что [redacted] отдает какой-то предмет [redacted] тот растаптывает его на асфальте, от чего образуется белая полоса. На видео отсутствуют каие-либо подтверждения о закладках.

Согласно заключения экспертизы № 546\15 от 31.05.202[redacted] года: вещество в белом пакете является 2-(метиламино)-1-(4-метилфенил)пропан-1-оном (4-метилметкатинон, мефедрон), аналогом психотропного вещества меткатинона (эфедрона). Масса мефедрона составляет – 0,04 грамма; вещество на поверхности представленных на объектах №№5,6 имеется наслоение 2-(метиламино)-1-(4-метилфенил)пропан-1-оном (4-метилметкатинон, мефедрон), аналога психотропного вещества меткатинона (эфедрона), общая масса сухого остатка мефедрона составляет – 0,012 грамм. (том 3 л.д.11-40)

[redacted]

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

Доводы [redacted] о том, что сверток с веществом ему не принадлежит, опровергается показаниями свидетеля [redacted] который показал, что [redacted] о принадлежности свертка сказал, что купил данный сверток с веществом.

Данное обстоятельство, что [redacted] хранил сверток с мефедроном для себя подтверждается показаниями [redacted] в показаниях которого в данной части относиться критически оснований не имеется.

Кроме того, [redacted] в ходе досудебного производства давал показания, что употребляет наркотики примерно два месяца до произошедшего, примерно раз в месяц.

Суд считает, что достаточно доказательств, подтверждающих, что [redacted] незаконно хранил психотропное вещество мефедрон весом 0,052 грамма , в крупном размере, без цели сбыта.

Суд рассматривает уголовное дело в соответствии с положениями статьи 340 УПК, согласно которой главное судебное разбирательство проводится только в отношении подсудимого и в пределах того обвинения, по которому он предан суду.

[redacted] предъявлено обвинение в сбыте психотропного вещества в особо крупном размере.

В части сбыта мефедрона весом 3,99 грамм суд пришел к выводу об оправдании за недоказанностью его участия в сбыте четырех закладок.

В части сбыта свертка с мефедроном весом 0,052 грамма, в крупном размере, суд пришел к выводу, что основания квалифицировать действия [redacted] как сбыт свертка с мефедроном [redacted] либо как закладку для сбыта, отсутствуют. Так, исходя из показаний [redacted] следует, что он не может подтвердить, что [redacted] делал закладку, т.к. по его показаниям тот пытался что-то сделать, но ему помешал выходивший из подъезда человек. Суд критически относится к показаниям [redacted] в этой части, поскольку в этот момент он находился возле гаражей за полисадником из деревьев и его показания опровергаются в части отсутствия фотографий в телефоне [redacted]

Учитывая, что любые сомнения толкуются в пользу подсудимого, суд считает, что доказательств наличия в действиях [redacted] не имеется и обвинение допустимых доказательств не предоставило.

Исходя из изложенного, виновность [redacted] доказана в незаконном хранении без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере.

Непризнание [redacted] своей вины суд считает связано с избранной позицией защиты.

Кроме удовлетворенных судом ходатайств о признании доказательств недопустимыми сторона защиты заявляли ходатайства о признании незаконной регистрации ЕРДР № [redacted] признании

[redacted]

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

незаконным возобновление производства по уголовному делу от 23 октября 202[redacted] года и исключении из уголовного дела постановления о производстве дополнительных следственных действий от 23 октября 202[redacted] года: протокола выемки, протокола осмотра предметов, постановления о признании вещественными доказательствами.

Суд считает, что ходатайства № 3 и № 4 стороны защзиты подлежат оставлению без удовлетворения. Нарушений порядка регистрации в ЕРДР уголовного дела № [redacted] от 22 мая 202[redacted] года не имеется, в соответствии с статьей 185 УПК орган уголовного преследования обязан принять и зарегистрировать сообщение о любом совершенном правонарушении, при наличии повода к началу досудебного расследования и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Нарушений уголовно-процессуального закона при возобновлении производства по уголовному делу от 23 октября 202[redacted] года не усматривается.

При квалификации действий [redacted] суд приходит к следующему выводу.

Действия [redacted] **необходимо переквалифицировать с пункта 3 части 3 статьи 297 УК на часть 3 статьи 296 УК, как незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере.**

Совершенное [redacted] уголовное правонарушение относится к уголовным проступкам.

Согласно заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы №694 от 29.09.202[redacted] года [redacted] каким-либо хроническим психическим расстройством не страдал и не страдает, в период интересующий следствие, не наблюдалось признаков какого-либо временного психического расстройства, индивидуально-психологические особенности в рамках возрастной нормы, склонности к патологическому фантазированию и патологической лжи не обнаружено. (том 6 л.д.67-72)

Уголовное правонарушение совершено [redacted] в несовершеннолетнем возврасте.

Согласно статьи 88 УК сроки давности привлечения к уголовной ответственности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности сокращается наполовину.

Пунктом 30 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 6 от 11.04.2002года «О судебной практике по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних и о вовлечении их в совершение уголовных правонарушений и иных антиобщественных действий», разъяснено, что сроки истечения давности привлечения к уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних в силу статьи 88 УК составляют половину предусмотренного статьей 71 УК срока, установленного для взрослых лиц,

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

[redacted]

независимо от того достиг ли обвиняемый к моменту привлечения к уголовной ответственности совершеннолетия.

В соответстствии с пунктом 1) части 1 статьи 71 УК лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, если со дня совершения уголовного правонарушения за совершение уголовного проступка истек один год.

Таким образом, срок давности в отношении несовершеннолетних составляет шесть месяцев.

Уголовный проступок [redacted] совершен 19 мая 202[redacted] года, срок давности привлечения к уголовной ответственности истек после 19 ноября 202[redacted] года.

Пунтом 11 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан №4 от 20.04.2018года «О судебном приговоре» разъяснено, что в случае установления факта истечения срока давности в главном судебном разбирательстве, например, в случае переквалификации уголовного правонарушения, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением виновного лица от уголовной ответственности.

С учетом изложенного в отношении [redacted] который совершил уголовный проступок в несовершеннолетнем возрасте, достиг совершеннолетия [redacted] года, следует вынести обвинительный приговор с освобождением его от уголовной ответственности.

Процессуальные издержки.

В соответствиии с частями 1, 2 статьи 178, пункта 7 статьи 177 УПК процессуальные издержки складываются из сумм, израсходованных на проведение экспертизы в органах судебной экспертизы, и возлагаются судом на осужденного, в том числе и освобожденного от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В пункте 8 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан № 10 от 29 июня 2018года «О взыскании процессуальных издержек по уголовным делам» указано, что на осужденного могут быть возложены лишь те процессуальные издержки за проведение экспертиз, выводы которых имели значения для правильного разрешения уголовного дела, не подлежат взысканию в качестве процессуальных издержек при производстве экспертизы заработная плата экспертов органов судебной экспертизы и персонала, социальный налог, социальные отчисления, накладные расходы за осуществление ими соответствующих работ при производстве судебной экспертизы, поскольку данная работа ими осуществляется в порядке служебного задания и входит в круг их должностных обязанностей.

По делу подлежат взысканию с [redacted] в доход государства процессуальные издержки в размере 41 475 тенге за проведение экспертиз:

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

[redacted]

№ 546\15 в размере 38 151,78 тенге, №401 в размере 2 252,50 тенге, №694 в размере 230,51 тенге, №4355 в размере 840,50 тенге.

Процессуальные издержки в размере 40 635 тенге принять на счет государства: №2713 в размере 38 151,78 тенге, №402 в размере 2 252,50 тенге, №693 в размере 230,51 тенге.

Судьбу вещественных доказательств по делу разрешить в порядке статьи 118 УПК:

-конверт № 5 с психотропным веществом мефедрон весом 0,03 грамма, конверт № 6 с наслоениями психотропного вещества, хранящиеся в камере хранения Управления полиции района [redacted] г.Астаны, уничтожить;

- сотовые телефоны: Iphone Xr, Iphone-12, Realme, принадлежащие [redacted] хранящиеся в камере хранения Управления полиции района [redacted] г.Астаны, возвратить по принадлежности.

-конверты № 1, № 2, № 3, № 4 с психотропными веществами мефедрон весом 1,02 грамма, весом 0,93 грамма, весом 1,01 грамм, весом 0,99 грамм, хранящиеся в камере хранения УП района [redacted] г.Астаны, оставить на хранении в Управлении полиции района [redacted] г.Астаны до принятия процессуального решения.

Судьба СД-дисков разрешена приговором районного суда № 2 [redacted] района г.Астаны от 22 октября 202[redacted] года.

В силу статьи 98-2 УК принудительный платеж взыскивается с подсудимого в Фонд компенсации потерпевшим за уголовный проступок в размере пять месячных расчетных показателей. Месячный расчетный показатель в 2022году составляет 3 063 тенге. С [redacted] подлежит взысканию принудительный платеж в размере 15 315 тенге (3 063 х5).

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Руководствуясь статьями 387-390, 393, 394, 395-398,399-400, 401, 402 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, суд

ПРИГОВОРИЛ:

[redacted] признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан и освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности.

Оправдать [redacted] по 4 сверткам с психотропным веществом весом 3,99 грамм в связи с недоказанностью его участия в части состава этого правонарушения.

[redacted]

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023

В части 4 свертков с психотропным веществом весом 3,99 грамма направить прокурору для принятия мер к установлению лица, совершившего уголовное правонарушение.

Меру пресечения [redacted] до вступления приговора в законную силу изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении, **освободить из зала суда немедленно.**

Взыскать с [redacted] в доход государства процессуальные издержки в размере 41 475 (сорок одну тысячу четыреста семьдесят пять) тенге.

Процессуальные издержки в размере 40 635 (сорок тысяч шестьсот тридцать пять) тенге принять на счет государства.

В силу статьи 98-2 УК взыскать с [redacted] в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере пять месячных расчетных показателей в сумме 15 315 (пятнадцать тысяч триста пятнадцать) тенге.

Вещественные доказательства:

- конверт № 5 с психотропным веществом мефедрон весом 0,03 грамма, конверт № 6 с наслоениями психотропного вещества, хранящиеся в камере хранения Управления полиции района [redacted] г.Астаны, уничтожить;
- сотовые телефоны: Iphone Xr, Iphone-12, Realme, принадлежащие [redacted] хранящиеся в камере хранения Управления полиции района [redacted] г.Астаны, возвратить по принадлежности.
-конверт № 1 с психотропным веществом мефедрон весом 1,02 грамма, конверт № 2 с психотропным веществом мефедрон весом 0,93 грамма, конверт № 3 с психотропным веществом мефедрон весом 1,01 грамм, конверт № 4 с психотропным веществом мефедрон весом 0,99 грамм, хранящиеся в камере хранения УП района [redacted] г.Астаны, оставить на хранении в Управлении полиции района [redacted] г.Астаны до принятия процессуального решения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, принесено ходатайство прокурора в судебную коллегию по уголовным делам суда города Астаны через специализированный межрайонный суд по уголовным делам суда города Астаны в течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговора.

Судья **Былкылова Г.Д.**

[redacted]

Документ подписан: Былкылова Г. Д., 28.01.2023